

1506253-88.2021.8.26.0358

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ANDRE DA FONSECA TAVARES

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... cinza que ele utilizava no furto, no pescoço. Ao ser abordado, Claudio confessou o furto dos celulares e alegou que vendeu os mesmos em São José do Rio Preto/SP por R\$100,00 cada, para compra de drogas. Claudio entregou os R\$200,00 aos Policiais em que estavam em sua mão e mais R\$200,00 foi localizado no tênis dele. Diante dos fatos conduziram Claudio para esta Unidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

2ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, ., Nossa Senhora Aparecida - CEP 15130-000, Fone: (17)

3242-3001, Mirassol-SP - E-mail: mirassol2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1506253-88.2021.8.26.0358

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de

Ocorrência, Portaria - 2233287/2021 - 01º D.P. MIRASSOL, 14312998 - 01º D.P.

MIRASSOL, 1672/21/413 - 01º D.P. MIRASSOL, 1674/21/413 - 01º D.P. MIRASSOL, 2233287

- 01º D.P. MIRASSOL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIO RICARDO DA CRUZ

Vítima:

SILVIO CESAR MANFREDO e outro

Artigo da Denúncia:

*

Aos 06 de dezembro de 2022, às 14:00h, na sala virtual de audiências e utilizando-se da ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. ANDRÉ DA FONSECA TAVARES, Juiz titular da 2ª Vara da Comarca de Mirassol, Estado de São Paulo, comigo Escrevente ao final nomeada, estando presentes também, o DD. Promotor de Justiça, Dr. VALMOR DE MATTOS JÚNIOR; o réu CLÁUDIO RICARDO DA CRUZ, seu defensor, Dr. VALTER ROCHA RUBIO FILHO; a vítima Silvio César Manfredo; as testemunhas arroladas pela acusação, Marcelo Antonio de Souza e Wildy Pacola Souza. Ausentes a vítima Rogério Aparecido de Souza, que foi devidamente intimado. Abertos os trabalhos, pelo MM. Juiz de Direito foi oportunizado ao réu exercer seu direito de entrevista prévia com seu Defensor de forma virtual e reservada, nos termos do artigo 185, § 5º, do CPP. Em seguida, pelo MM. Juiz foram colhidos

depoimentos da vítima Silvio e das testemunhas, pelo sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada ao Ministério Público e a defesa para manifestarem-se a respeito da ausência da vítima, tendo eles desistido de sua oitiva, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Na sequência, o MM. Juiz interrogou o réu, também pelo sistema audiovisual. Após, não havendo outras provas a serem produzidas, declarou o MM. Juiz o encerramento da instrução, e, então, determinou que se passasse às alegações finais orais, gravadas pelo sistema audiovisual, iniciando-se com o Ministério Público, e na sequência, o Defensor do réu. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença. "VISTOS. CLAUDIO RICARDO DA CRUZ, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque segundo a denúncia no dia 06 de julho de 2021, às 09hs30min., na altura do nº 1875 da Rua Paulo Faria, Jardim Santa Rita, neste Município e Comarca de Mirassol subtraiu, para si, um aparelho de telefone celular Samsung Galaxy A20 e um aparelho de telefone celular Motorola Moto G8 Plus, avaliados à fls. 43 nas importâncias de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), respectivamente, em prejuízo de Silvio Cesar Manfredo e Rojério Aparecido de Souza. A denúncia foi recebida no dia 25 de abril de 2022. O acusado foi devidamente citado e apresentou defesa preliminar. Houve a manutenção do recebimento da denúncia. Houve audiência de instrução e apresentação de memoriais pelo Ministério Público e pela Defesa do acusado. É o relatório do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Em primeiro lugar, transcrevo o tipo penal indicado na denúncia. Diz o artigo 155, caput, do Código Penal: "Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa". A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls.03/05, 06/08), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls.09/10), pelo Auto de Avaliação (fls.43), pelo termo de depoimento (fls.11, 12), pelo Termo de Declarações (fls.13, 55, 57), pelas fotografias (fls.14/15), pelo Relatório Final da Autoridade Policial (fls.62/63) bem como pela prova oral produzida. Passo à análise da autoria. A vítima SILVIO falou na delegacia de polícia que "são distribuidores da Coca-Cola e realizavam entregas no estabelecimento JOÃOZINHO SERV FESTA. Estavam no interior do estabelecimento e deixaram os aparelhos celulares dentro do caminhão que estava somente com as portas fechadas e não trancadas. Após a entrega, entrou no caminhão para finalizar o aplicativo para emissão de nota fiscal, notando que os aparelhos desapareceram". Em juízo confirmou seu depoimento. A vítima ROJERIO na delegacia de polícia confirmou o depoimento da vítima Silvio. Em juízo não foi ouvido. O policial militar MARCELO falou na delegacia de polícia que "em contato com as vítimas foram informados das câmeras no estabelecimento Joãozinho Serv Festa. Ao visualizarem as imagens, e virem o indivíduo que subtraiu os aparelhos de celulares, saíram em patrulhamento e encontraram com Claudio no bairro Nova Esperança, na Rua Luiz Pereira da Silva nº.4300. Informa que Claudio havia trocado de camiseta, porém estava com a camiseta cinza que ele utilizava no furto, no pescoço. Ao ser abordado, Claudio confessou o furto dos celulares e alegou que vendeu os mesmos em São José do Rio Preto/SP por R\$100,00 cada, para compra de drogas. Claudio entregou os R\$200,00 aos Policiais em que estavam em sua mão e mais R\$200,00 foi localizado no tênis dele. Diante dos fatos conduziram Claudio para esta Unidade Policial para as providências cabíveis". Em juízo confirmou seu depoimento. O policial militar WILDY na delegacia confirmou o depoimento de seu colega de farda Marcelo. Em juízo confirmou seu depoimento. Falou ainda que "o réu confessou para o depoente no local". O réu CLAUDIO, permaneceu calado na fase policial. Em juízo, disse que não é verdadeira a acusação. Falou que "lhe prenderam porque já lhe conheciam e prenderam antes. Não acreditaram na versão do réu. Tem outros furtos que praticou parecido com o dos autos, por isso foi acusado injustamente deste". A autoria é inconteste e recai na pessoa do réu assim como todas as demais provas produzidas lhe são desfavoráveis. De fato, as vítimas e as testemunhas desenharam panorama fático compatível com a descrição acusatória e não há divergências ou contradições dignas de nota em seus depoimentos. Friso que a palavra da vítima adquire forte valor probatório quanto aos crimes patrimoniais, visto que estes são cometidos, em sua maioria das vezes, na clandestinidade. No caso, é corroborada pelos demais elementos probatórios. Nesse sentido: "Em

conclusão, pois, sustentamos que a palavra da vítima isolada da vítima pode dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução" (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Manual de Processo Penal, 2ª edição, 2006, São Paulo, RT, p.425). Aponto que os policiais militares que atenderam a ocorrência visualizaram pela câmera do estabelecimento onde as vítimas realizavam entregas, o réu subtraindo os aparelhos celulares, e o encontraram após ser realizado patrulhamento. Na ocasião da abordagem o réu confessou que vendera os telefones para comprar drogas. Destarte, espancadas eventuais dúvidas no tocante à autoria delitiva, evidenciada a prática de furto simples que se consumou plenamente, pois as vítimas foram privadas injustamente de seus patrimônios. Afasto, ainda, as alegações levantadas pela defesa do réu de que haveria atipicidade à vista do tão propalado princípio da insignificância (ou da bagatela), desenvolvido por Claus Roxin dentro da Escola Funcionalista do Direito Penal. Reconhecer tal princípio é afastar ocasionalmente a vigência de tipos penais constitucionais e outorgar ao Poder Judiciário escolhas de política criminal que não lhe cabem. Argumenta-se no sentido de que sendo o bem jurídico de valor muito baixo não haveria subsunção do fato à norma. Carece, entretanto, essa conclusão de completo amparo legal e constitucional. Como se não bastasse, o juízo de valor sobre a relevância de um bem é perigosamente subjetivo, sempre admitindo, de mais a mais, dotar de mesquinho algo significativo. E não é só. Deixou-se de defender a bagatela a um cigarro, alfinete, prego, dentre outras mesquinhas que permitiriam análise no campo da culpabilidade. Fala-se, pasmem, na desprezível irrelevância de bens cujo valor alcance cem, duzentos, trezentos ou mais, vá lá, reais. Em resposta a esse entendimento, sublimes os dizeres do Ilustre Desembargador Luis Soares de Mello, ao relatar o julgamento da Apelação nº 993.07.125290-5 pela 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em 10 de novembro de 2009: "O fato aqui retratado, às escancaras, nos autos, não é nem nunca foi atípico, no entender da legislação de vigência. Ou se a aplica, ou se nega a ela vigência, o que não é nem pode ser razoável, notadamente nos dias que correm, com a onda nefasta de criminalidade que assola nossa terra e tem que ser combatida, sob pena de se estar incentivando, mais ainda, agentes que se propõem a burlar a lei. Como se explicar à sociedade ou aqui, especialmente à vítima, que aquilo que lhe furtaram, fruto de seu suor e trabalho, nada significou para a Justiça Criminal? Que exemplo ou reflexos, nessa hipótese, se estará dando a todos quantos queiram burlar a lei? Ou, repita-se, às vítimas de fatos tais? Independentemente de valores reais econômicos, o que se preserva com a responsabilização de agentes que se dispõem a burlar a lei penal, como aqui, são, isto sim, os valores morais, cobrados pela sociedade, diuturnamente". Enfim, nem o controle de constitucionalidade incidental, muito menos construções acadêmicas despidas de amparo constitucional servem de fundamento para afastar vigência de tipos penais. Assim, pelos elementos de prova coligidos aos autos, força convir que a autoria delitiva está plenamente demonstrada. Dessa forma, o réu está incurso no "caput" do art. 155 do Código Penal, lembrando que a pena mínima para esse delito é de 01(um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias multa. Atento aos ditames do art. 59 do Código Penal e, respeitado o critério trifásico para aplicação da pena, considerando que o réu registra personalidade desvirtuada, diante de outros registros criminais (fls.215/231), além do total menosprezo às leis penais, fixo a pena-base acima do mínimo legal, perfazendo, assim, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, existe a agravante da reincidência (fls.216, autos nº 0000139-91.2013.8.26.0358), pelo que elevo a pena em 1/6, para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição, pelo que torno a pena acima definitiva. A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no patamar mínimo, ausentes que estão elementos que informem a situação econômica do réu. A pena será cumprida em regime FECHADO, observado o disposto artigo 33, § 2º Código Penal, já que há circunstância judicial desfavorável além da reincidência. O réu não faz jus à substituição da pena nos

termos do artigo 44 do CP, já que as certidões às folhas 173/178 revelam que possui má conduta social, voltada à prática delitiva e seu total desrespeito às leis penais. As circunstâncias do artigo 59, do CP lhes são desfavoráveis e não autorizam a substituição. Outrossim, há reincidência específica. Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu CLAUDIO RICARDO DA CRUZ à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao art. 155, caput, do Código Penal, em regime inicial FECHADO. A pena de pecuniária deverá ser atualizada pelos índices de correção monetária no momento da execução, nos termos do artigo 49, §2º do Código Penal. Considerando o prejuízo sofrido (fls.43), fixo indenização mínima tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em 01 salário-mínimo para cada uma das vítimas, conforme requerido pelo Ministério Público (fls.123). A esse respeito, cito a lição de Guilherme de Souza Nucci: "Admitindo-se que o Magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los" (Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed., 2008, p. 691). Custas "ex lege". Ao(s) defensor(es) nomeado(s) arbitro honorários nos termos do convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil - SP em vigor. Expeça(m)-se certidão(ões). P.I.C. Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Após a prolação da sentença foram questionadas as partes acerca do interesse em recorrer, sendo manifestado pelo defensor do acusado o interesse na apresentação de recurso de apelação. Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa, e concedo o prazo de 08 (oito) dias para apresentação das razões de apelação. Em seguida abra-se vista ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com nossas homenagens de estilo. Pelo Dr. Promotor foi dito de forma expressa e verbal: renuncio ao direito de recorrer. Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: homologo a renúncia da acusação. O Trânsito em Julgado ocorreu nesta data para o Ministério Público. NADA MAIS. A seguir foi a presente encerrada. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelo MM. Juiz e dispensada assinatura das demais partes. Eu, Daniele Rodrigues Piovan, digitei. ADVERTÊNCIA:A audiência foi realizada pelo sistema de gravação em mídia digital, nos termos das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. As partes poderão ter contato com o registro das gravações sem necessidade de transcrição. A gravação da audiência poderá ser visualizada no Portal e- SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo. O juízo e as partes fizeram uso da ferramenta Microsoft Teams recomendada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo para este fim.